华容县鲇鱼须镇湖南省某建设工程有限公司“9·8”一般机械伤害事故

调

查

报

告

编制单位：华容县鲇鱼须镇湖南省*建设工程有限公司“9·8”一般机械伤害事故事故调查组

2023 年 11 月 10 日

目　　录

一、事故简介和事故性质认定……1

二、事故基本情况……2

（一）事故发生单位及相关单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故发生经过

（四）事故现场情况

（五）人员伤亡和直接经济损失

（六）其他情况

三、事故信息接报及评估情况……4

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置和医疗救治情况

（三）善后情况

（四）事故应急处置评估

四、事故原因分析……6

（一）直接原因分析

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

（三）其他可能排除因素

（四）间接原因分析

五、有关责任单位存在的主要问题……6

（一）事故责任单位

（二）事故责任单位主要负责人

（三）行业监管部门

（四）属地地方党委政府

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议……8

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员。

（二）对有关公职人员的处理建议。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议。

（四）其他处理建议。

七、事故主要教训……10

八、事故防范和整改措施建议……10

九、附件……11

一、事故简介和事故性质认定

2023年9月8日16时许，湖南省*建设工程有限公司一名从业人员下班后，帮鲇鱼须镇时兴村农户张*的鱼塘进行加固护坡，在搅拌水泥作业过程中滑倒至搅拌坑内死亡。该起事故导致1人死亡，直接经济损失约*万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告与调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规，2023年9月15日，华容县人民政府成立由县应急管理局、县公安局、县总工会、县住建局、鲇鱼须镇人民政府为成员单位的华容县鲇鱼须镇湖南省*建设工程有限公司“9·8”一般机械伤害事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、技术鉴定、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故防范建议。

经调查认定，华容县鲇鱼须镇湖南省*建设工程有限公司“9·8”一般机械伤害事故是因从业人员无视企业规章制度，违规外出作业，企业安全生产主体责任落实不力，导致的一起意外伤害事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.湖南省*建设工程有限公司。

湖南省*建设工程有限公司成立于*年*月*日，统一社会信用代码：*，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：张*，注册资本：*元整，营业期限：*年*月*日至*年*月*日，公司经营范围：市政道路工程建筑；市政公用工程施工，水利水电工程施工，交通设施工程施工，城市基础设施建设，围栏、护栏设计与安装，市场升级改造建设，建筑防水、防腐保温工程施工，建筑物电力系统安装，建筑钢结构、预制构件工程安装服务，房屋装饰，房屋维修，钢结构工程，太阳能光伏系统施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准准后方可开展经营活动）。公司营业场所：*省*市*县*镇*号。

（二）事故单位安全管理情况

湖南省*建设工程有限公司资质合法，该公司承建了湖南岳阳华容塌西湖渔场100MW渔光互补项目的劳务施工，于2023年7月21日开始施工，工程项目包括支架、组件安装工作，施工作业、转业车辆等所有材料的搭建，维护以及施工作业区内的鱼塘塘埂、塌方路段修复，浇筑水泥立柱和太阳能发电板的铺设。通过查阅资料及调查询问，湖南省*建设工程有限公司对从业人员进行了安全技术交底和安全生产教育培训，但未如实记录相关技术交底和培训内容，没有相关的佐证资料，对从业人员的安全

告知仅限于口头上，作业现场无安全告知的相关明显告知牌。

（三）事故发生经过

2023 年 9 月 8 日 16 时许，华容县塌西湖渔场 100MW 渔光互补项目锚杆施工已基本完成当天的工作，该班从业人员孙*、刘*、罗*准备下班休息。其中，孙*和刘*接了个私活，帮华容县鲇鱼须镇时兴村农户张*的鱼塘进行加固护坡。2023 年 9 月 8 日 16 时 20 分许，孙*和刘*来到张*的鱼塘处开始工作，孙*负责护坡水泥的搅拌，刘*负责运送水泥到池塘旁边。16 时 40 分许，刘*将水泥倒在鱼塘坡子边上后返回孙*搅拌水泥的地方，发现孙*倒在搅拌池内，立即向湖南省*建设工程有限公司工地负责人张*进行了报告。16 时 44 分，刘*拨打了“120”急救电话。17 时 10 分，医护人员到达现场后经对孙*进行诊断，宣布孙*无生命体征，已当场死亡。

（四）事故现场情况

湖南省岳阳市华容县鲇鱼须镇塌西湖竹家村 1 组张*家北边有一个鱼塘，鱼塘东边 50 米为华容县塌西湖渔场 100MW 渔光互补项目施工工地，鱼塘东边为一条南北走向的水泥路面村道，鱼塘南边为村民张*二层砖混结构楼房，鱼塘北边堤坡有一个长宽为 1 米、深度为 1 米的土坑搅拌池，土坑上搭了两根钢管，钢管上面放着电动机，土坑内是搅拌好的水泥砂浆，孙*倒在搅拌池内。

（五）人员伤亡和直接经济损失

死者姓名：孙*，男，*岁，身份证号码：*，户口所在地系*省*市*区*村*号。孙*为湖南省*建设工程有限公司承包的华容县塌西湖渔场100MW渔光互补项目劳务施工项目的施工人员，本次事故直接经济损失人民币*万元。。

（六）其他情况

2023年9月8日，晴天，水泥搅拌坑周围地面湿滑。

三、事故信息接报及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

因该事故发生不在华容县塌西湖渔场100MW渔光互补项目施工区域范围内，属于孙*接附近农户的私活发生的意外事故，湖南省*建设工程有限公司认为不是自己施工区域发生的事故，当天未向属地乡镇和上级行政主管部门报告。2023年9月9日8时13分许，鲇鱼须镇派出所接到家属报警，称该镇工地一名从业人员发生了意外事故，造成1人死亡。鲇鱼须镇派出所接到报警后，立即将该情况告知了鲇鱼须镇应急办。9时31分，鲇鱼须镇将该情况报告给县应急指挥中心值班室。

（二）事故现场应急处置和医疗救治情况

湖南省*建设工程有限公司主要负责人张*在接到刘*关于孙*倒在水泥搅拌坑内的报告后，立即组织工人做好现场警戒，对事故现场进行保护，并于16时44分，拨打了“120”急救电话。县120急救中心医护人员于17时10分到达事故发生现场，经对孙*进行诊断，宣布孙*无生命体征，已当场死亡。

湖南省*建设工程有限公司迅速组织相关人员和家属召开协调会，商量死者安葬和赔偿事宜，未造成不稳定因素。

（三）善后处理情况

9月10日，由属地乡镇鲇鱼须镇进行协调，由于死者是湖南省*建设工程有限公司的从业人员，并对自己的从业人员管理不善，造成孙*死亡，由湖南省*建设工程有限公司对当事人家属进行赔偿。湖南省*建设工程有限公司和孙*家属达成赔偿协议，由湖南省*建设工程有限公司一次性赔偿死者家属*万元人民币，善后处置工作及时有效，没有造成社会影响，没有引起其他不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，湖南省*建设工程有限公司立即拨打“120”，并采取措施对事故现场进行了保护及管控，事后能积极抚慰好家属情绪，及时与死者家属李东芳达成赔偿协议，没有造成社会影响。但是，在事故发生后，湖南省*建设工程有限公司当天未将事故发生情况及时报告属地人民政府和负有安全生产监督管理职责的相关部门。9月9日，属地鲇鱼须镇人民政府在接到事故报告后，立即按照各自职责采取可控有效的措施，未引发其他社会矛盾，应急处置及时、有效。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

通过对事故现场勘验，事故现场为一个长宽为1米、深度为1米的搅拌土坑，土坑上搭了两根钢管，钢管上面放着电动机，土坑内是搅拌好的水泥砂浆。搅拌坑周围地面湿滑，在搅拌坑西边缘有明显的滑倒痕迹，经分析是孙*在水泥搅拌作业时由于地面湿滑摔倒至搅拌坑内是造成事故发生的直接原因。

（二）其他可能排除因素

通过公安机关现场勘查和对目击者的询问，排除人为故意破坏和突发自然灾害原因以及排除孙*因自身疾病及中毒所致的死亡（见附件：调查询问笔录和勘验笔录（华）应急管勘〔*〕*号。

（三）间接原因分析

湖南省*建设工程有限公司对从业人员的管理存在漏洞，对从业人员的安全技术交底和安全教育不到位，未如实记录安全技术交底和教育培训内容，未及时发现和制止本单位从业人员外出接私活的行为，对从业人员在收工后帮附近村民做私活发生的事故负有管理责任，是造成事故发生的间接原因。

五、有关责任单位和责任人员存在的主要问题

（一）企业主体责任单位

湖南省*建设工程有限公司对从业人员的管理存在漏洞，对从业人员的安全教育不到位，未如实记录相关技术交底和培训内容，没有相关的佐证资料，对从业人员的安全告知仅限于口头上，作业现场无安全告知的相关明显告知牌。其行为违反了《中华人

民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款规定：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权力和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况”。未及时发现和制止本单位从业人员外出接私活的行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款规定：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”。对此次事故的发生负有管理责任。

（二）相关责任人员

张*，湖南省*建设工程有限公司法定代表人，未严格履行主要负责人的安全管理职责，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项：“组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程”和第三项：“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划”的规定。对此次事故的发生负有领导责任。

六、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员。

孙*，男，群众，系湖南省*建设工程有限公司从业人员，个人安全意识淡薄，违反公司管理规定，擅自外出作业，接私活帮鲇鱼须镇时兴村农户张*的鱼塘进行加固护坡，在搅拌水泥时不慎滑倒在搅拌坑内死亡，对本次事故发生负有主要责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议。

1、湖南省*建设工程有限公司对从业人员的管理存在漏洞，对从业人员的安全教育不到位，未及时发现和制止本单位从业人员外出接私活的行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四款和第四十四条第一款的规定，对此次事故的发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定：“发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”。鉴于该事故的发生不在湖南省*建设工程有限公司承建的工程项目内，且为意外事故，根据《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准（2022年版》的规定，建议由县应急管理局对湖南省*建设工程有限公司处以人民币叁拾万元罚款的行政处罚。

2、张*，男，群众，湖南省*建设工程有限公司法定代表人，未严格履行主要负责人的安全管理职责，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全

生产教育和培训计划，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项和第三项的规定，对此次事故的发生负有领导责任。鉴于该事故的发生不在湖南省*建设工程有限公司承建的工程项目内，作为法定代表人张*能及时与死者家属李东芳签订赔偿协议，及时将赔偿款支付到位，善后处置工作及时有效，没有造成社会影响，没有引起其他不稳定因素，并已得到死者家属的谅解，死者家属李东芳也写了谅解书，建议不再追究其相关刑事责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定：“发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”。根据《湖南省安全生产行政处罚自由裁量基准（2022年版》的规定，建议由县应急管理局对张*处上一年年收入百分之四十的罚款的行政处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议。

1、陈*，男，中共党员，现任华容县鲇鱼须镇应急办主任，负责对辖区内的工程项目安全生产监督管理工作，未严格履行属地安全监督管理职责。对事故的发生负有属地监管责任。建议由华容县鲇鱼须镇对该镇应急办主任陈*给予谈话提醒。

七、事故主要教训

（一）农村建筑行业在现场管理上存在漏洞，安全生产管理工作监管不严，相关事故责任单位和人员要认真汲取事故教训；

（二）事故发生后暴露出来的问题，基本都是人的不安全行

为和物的不安全状态，安全管理都没有落到实处。属地对农村建筑施工项目的安全检查不严，属地人民政府要对在建工程加强监管，依法履行属地安全管理职责。

（三）建设行业主管部门要加强建筑公司的监管力度，严查从业人员的安全教育培训未落到实处的行为，依法履行行业主管部门安全监管职责。

八、事故防范和整改措施建议

（一）各部门、各乡镇要加强安全生产的源头管理，要及时依法采取有效措施，督促企业落实主体责任；要加强对农村施工建设项目现场安全作业条件的检查，对不具备安全生产条件的农村建设施工项目要一律依法责令停止施工，对拒不执行整改指令，冒险蛮干的行为要严格依法追究相关法律责任。

（二）生产经营单位是安全生产的责任主体，要加强对从业人员进行安全教育和培训，强化从业人员的安全意识，并有针对性的开展事故警示教育，落实安全措施，杜绝此类事故再次发生；

（三）行业主管部门和属地政府要加强新《安全生产法》的学习，要进一步明确属地安全管理职责，加强安全生产隐患排查治理和监督检查，督促生产经营单位落实主体责任，严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急条例》的相关规定，及时上报生产安全事故隐患。

九、附件

（一）事故调查组名单及签到表；

（二）调查询问笔录和勘验笔录（华）应急管勘〔2023〕1号。

华容县鲇鱼须镇湖南省*建设工程有限公司“9·8”

一般机械伤害事故调查组

2023 年 11 月 10 日